

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 458/2532	นางชั้น ลำลึก กับพวก	โจทก์
	นางเฉลิม จันทร์สวัสดิ์ กับพวก	จำเลย
	นางชั้น ลำลึก (หม้าย) ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางพยุ่ง ลำลึก (หม้าย) ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 89)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินจำนวนเนื้อที่ 120 ตารางวาตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1853 ตำบลปากกุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ที่โจทก์ทั้งสองครอบครองอยู่เป็นของโจทก์ทั้งสองขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามจัดการเพิกถอน น.ส.3 ก. ส่วนที่โจทก์ครอบครอง พร้อมทั้งให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนยุงข้าวออกไปจากที่ดินของโจทก์ และขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินที่โจทก์ครอบครองเป็นเจ้าของดังกล่าวไม่ผูกพันตามสัญญาจำนองฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 จำเลยทั้งสามฟ้องแย้งขอให้ที่ดินตามฟ้องโจทก์เป็นของจำเลยทั้งสามโจทก์มีเพียงสิทธิอาศัย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และบังคับให้โจทก์ทั้งสองออกไปจากที่ดินของจำเลยทั้งสาม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ทั้งสองออกไปจากที่ดินของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองได้รับการทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองได้รับการทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ